

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5039650-66.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: LUCAS GUERRA BARBOSA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 18 de março de 2025.

5039650-66.2024.4.02.5001

500003642112 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5039650-66.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: LUCAS GUERRA BARBOSA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **LUCAS GUERRA BARBOSA**, em face da decisão proferida nos autos originários (nº 5037457-78.2024.4.02.5001), que indeferiu a tutela provisória de urgência para revisão do débito referente ao contrato de financiamento estudantil.

O FNDE e o Banco do Brasil apresentaram contrarrazões (Eventos 11 e 14).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (Evento 4, DESPADEC1), cujo teor passa a integrar o presente voto:

"Trata-se de medida de urgência em face da decisão que, nos autos originários nº 5037457-78.2024.4.02.5001 (Evento 11), indeferiu a tutela provisória de urgência para revisão do débito referente ao contrato de financiamento estudantil, verbis:

"1. Do pedido de assistência judiciária gratuita.

Não há pedido.

2. Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Todavia, em que pesem os argumentos iniciais, não se mostra viável o acolhimento do pedido, já que a parte autora, consoante se depreende dos elementos colacionados à presente demanda, não logrou êxito em demonstrar, de plano, que o valor da parcela exigida não encontra resguardo no contrato livremente pactuado.

Ademais, observa-se ainda que eventual depósito judicial dos valores incontroversos não depende de autorização judicial.

Por fim, registro que a medida não elide a mora e não impede o credor de adotar as medidas inerentes à inadimplência, de modo que somente depósito integral do valor da parcela tem efeito de suspender eventual a mora contratual. A corroborar tal entendimento:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. VIABILIDADE. ARTIGO 330, §§ 2.º E 3.º, DO CPC. I. Os elementos probatórios não permitem a constatação - pelo menos em juízo de cognição sumária - de que há cobrança abusiva de valores, sem respaldo legal e/ou contratual. II. A alegação genérica de que o contexto econômico gera dificuldades para o adimplemento das obrigações contraídas pelos devedores de financiamento estudantil não tem o condão de, por si só, respaldar a suspensão da exigibilidade dos valores cobrados pela credora. III. A realização do depósitos de valores pode ser realizada diretamente pela parte interessada, independentemente de prévia autorização judicial. IV. Na dicção do artigo 330, §§ 2.º e 3.º, do CPC, "Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito", e, nessa hipótese, "o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados". (TRF4, AG 5027720-96.2023.4.04.0000, Quarta Turma, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 30/10/2023)

Desta forma, ao menos neste juízo preliminar e com base nos documentos até então carreados aos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito invocado na lide no que tange à cobrança de juros abusivos pela contraparte, requisito indispensável à concessão da medida postulada, de modo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos da fundamentação, sem prejuízo de seu reexame por ocasião da prolação da sentença.

Desde logo ressalto que se tornou comum na praxe forense o "Pedido de Reconsideração" dirigido ao Juízo que indefere a liminar. Tal pedido não detém base jurídica, uma vez que há previsão de recurso nominado à Turma Recursal, em face da decisão interlocutória que indefere pedido liminar (arts. 4º e 5º da Lei 10.259). Tal recurso nominado tem nítida natureza jurídica de Agravo de Instrumento. Assim, desde logo registro que eventual "Pedido de Reconsideração" não será conhecido por este Juízo e, em princípio, não suspenderia prazos para o recurso.

Intimem-se as partes desta decisão."

É o breve relatório.

Direto ao mérito, ocorre que há a necessidade de maior instrução probatória. Isso porque, conforme consignou o juízo a quo no caso em apreço, a probabilidade do direito não restou demonstrada, visto que os documentos trazidos aos autos são insuficientes à comprovação dos fatos alegados na inicial, devendo ser oportunizado o contraditório.

Assim, em igual sentido, entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida.

Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, INDEFIRO, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intimem-se os réus para apresentação de contrarrazões.

Após, à conclusão para voto."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.